

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2227/2547

พนักงานอัยการจังหวัดจันทบุรี
นางสาวสิริณทิพย์ อยู่เจริญ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 1 (9), มาตรา 264, มาตรา 265, มาตรา 268

"เอกสารสิทธิ" ตาม ป.อ. มาตรา 1 (9) หมายความว่า เอกสารที่เป็นหลักฐานการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ แต่แบบคำขอใช้บริการบัวหลวง เอ.ที.เอ็ม ที่จำเลยปลอมขึ้นนั้นเป็นเอกสารที่จำเลยใช้ยื่นต่อธนาคารผู้เสียหายเพื่อขอให้ ส. ซึ่งเป็นลูกค้าเงินฝากประเภทสะสมทรัพย์ของธนาคารผู้เสียหายได้ใช้บัตรฝากถอนเงินอัตโนมัติ แต่ยังไม่แน่ว่าธนาคารผู้เสียหายจะอนุมัติตามแบบคำขอใช้บริการดังกล่าวหรือไม่ แบบคำขอใช้บริการดังกล่าวมิใช่เอกสารที่เป็นหลักฐานแห่งการก่อสิทธิในการฝาก - ถอนเงินกับธนาคารผู้เสียหายโดยตรง จึงมิใช่เอกสารสิทธิตามความใน ป.อ. มาตรา 1 (9) การกระทำของจำเลยซึ่งปลอมแบบคำขอใช้บริการดังกล่าวและใช้เอกสารดังกล่าว จึงไม่เป็นการปลอมเอกสารสิทธิและใช้เอกสารสิทธิปลอม คงเป็นความผิดฐานปลอมและใช้เอกสารปลอมตาม ป.อ. มาตรา 264 วรรคแรก, 268 วรรคแรก ประกอบมาตรา 264 วรรคแรก เท่านั้น

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265, 268, 341, 83 และ 91

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265, 268 และ 341 (ที่ถูก ประกอบด้วยมาตรา 83) การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานปลอมเอกสารสิทธิและใช้เอกสารสิทธิปลอม ให้ลงโทษฐานใช้เอกสารสิทธิปลอมแต่กระทงเดียวตามมาตรา 268 วรรคสอง จำคุก 6 เดือน ฐานฉ้อโกง จำคุกกระทงละ 4 เดือน รวม 10 กระทง จำคุก 3 ปี 4 เดือน รวมเป็นจำคุก 3 ปี 10 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1 ปี 11 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาลงโทษจำเลยฐานปลอมเอกสารสิทธิและใช้เอกสารสิทธิปลอมนั้น เห็นว่า "เอกสารสิทธิ" ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (9) หมายความว่า เอกสารที่เป็นหลักฐานแห่งการก่อเปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ แต่แบบคำขอใช้บริการบัวหลวง เอ.ที.เอ็ม. ที่จำเลยปลอมขึ้นนั้นเป็นเอกสารที่จำเลยใช้ยื่นต่อธนาคารผู้เสียหายเพื่อขอให้นายสำเร็จ ขวัญวงศ์ ซึ่งเป็นลูกค้าเงินฝากประเภทสะสมทรัพย์ของธนาคารผู้เสียหายได้ใช้บัตรฝาก - ถอนเงินอัตโนมัติ แต่ยังไม่แน่ว่าธนาคารผู้เสียหายจะอนุมัติ

ตามแบบคำขอใช้บริการดังกล่าวหรือไม่ แบบคำขอใช้บริการดังกล่าวมิใช่เอกสารที่เป็นหลักฐานแห่งการก่อสิทธิในการฝาก - ถอนเงินกับธนาคารผู้เสียหายโดยตรง จึงมิใช่เอกสารสิทธิตามความในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (9) การกระทำของจำเลยซึ่งปลอมแบบคำขอใช้บริการดังกล่าวและใช้เอกสารดังกล่าว จึงไม่เป็นการปลอมเอกสารสิทธิและใช้เอกสารสิทธิปลอม คงเป็นความผิดฐานปลอมและใช้เอกสารปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 วรรคแรก, 268 วรรคแรก ประกอบมาตรา 264 วรรคแรก เท่านั้น ศาลฎีกาเห็นสมควรปรับเฉพาะบทลงโทษจำเลยเสียใหม่ให้ถูกต้อง ส่วนที่จำเลยฎีกาขอให้ลงโทษสถานเบาและรอกการลงโทษจำคุกให้แก่จำเลยนั้น เห็นว่า จำเลยเป็นพนักงานของธนาคารผู้เสียหายจึงเป็นผู้ที่ควรได้รับการคาดหมายในความซื่อสัตย์สุจริตเป็นอย่างยิ่ง แต่จำเลยกลับมาเป็นผู้กระทำความผิดเสียเองโดยกระทำความผิดหลายครั้งและได้เงินไปถึง 70,011 บาท ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ลูกค้าผู้สุจริตของธนาคารผู้เสียหายได้ พฤติการณ์ในการกระทำความผิดของจำเลยจึงเป็นเรื่องที่ร้ายแรง แม้จำเลยคืนเงินทั้งหมดให้แก่ธนาคารผู้เสียหายแล้วและจำเลยมีภาระต้องเลี้ยงดูบุตรซึ่งยังเป็นผู้เยาว์ก็ตาม แต่ยังเป็นการไม่สมควรที่จะรอกการลงโทษจำคุกให้แก่จำเลย และศาลอุทธรณ์ภาค 2 ใช้ดุลพินิจลงโทษจำเลยเหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ไม่มีเหตุที่ศาลฎีกาจะเปลี่ยนแปลงแก้ไข ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 วรรคแรกและ 268 วรรคแรก ประกอบมาตรา 264 วรรคแรก ลงโทษตามมาตรา 268 วรรคแรก ประกอบมาตรา 264 วรรคแรกตามมาตรา 268 วรรคสอง นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ 2

(ชวลิต ยอดเนร-กุลพัชร อภิธรรมวินิจ-ประเสริฐ เขียนนิลศิริ)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ป.อ. มาตรา 1 (9) ให้คำนิยามของคำว่า เอกสารสิทธิ หมายความว่า เอกสารที่เป็นหลักฐานแห่งการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ มีข้อพิจารณาว่า คำเสนอ เป็นเอกสารสิทธิหรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เอกสารที่จำเลยปลอมเป็นเอกสารที่จำเลยใช้ยื่นต่อธนาคารเพื่อขอให้ ส. ซึ่งเป็นลูกค้าเงินฝากประเภทสะสมทรัพย์ของธนาคารได้ใช้บัตรฝากถอนเงินอัตโนมัติ แต่ยังไม่แน่ว่าธนาคารจะอนุมัติตามแบบคำขอใช้บริการดังกล่าวหรือไม่ แบบคำขอใช้บริการดังกล่าวจึงไม่ใช่เอกสารที่เป็นหลักฐานแห่งการก่อสิทธิในการฝาก - ถอนเงินกับธนาคาร จึงมิใช่เอกสารสิทธิ คำวินิจฉัยของศาลฎีกาดังกล่าวเป็นการวินิจฉัยเดินตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาก่อนๆ เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1892/2532 ที่วินิจฉัยว่าคำขอเอาประกันชีวิตมีลักษณะเป็นเพียงคำเสนอ และไม่แน่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะตกลงรับประกันหรือไม่ จึงมิใช่หลักฐานแห่งการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ จึงมิใช่เอกสารสิทธิ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3512/2537 วินิจฉัยว่า ใบเสนอราคาเป็นเพียงคำเสนอที่จะขายหินให้แก่โจทก์รวม ยังไม่แน่ว่าโจทก์รวมจะตกลงซื้อหินหรือไม่ ใบเสนอราคาดังกล่าวจึงมิใช่เอกสารที่เป็นหลักฐานแห่งการก่อสิทธิ มิใช่เอกสารสิทธิ ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาและคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับที่หมายเหตุนี้ได้วินิจฉัยยืนยันว่า คำเสนอมิใช่เอกสารสิทธิ แต่มีแง่คิดว่า ป.พ.พ. บรรพ 2 ลักษณะ 2 สัญญา หมวด 1 ก่อให้เกิดสัญญาจะเห็นได้ว่าคำเสนอเป็นบ่อเกิดของสัญญา กล่าวคือ เมื่อมีคำเสนอออกไปแล้ว หากอีกฝ่ายหนึ่งมีคำสนองตรงตามคำเสนอย่อมก่อให้เกิดสัญญาขึ้น เมื่อผู้ใด

มีคำเสนอนั้นย่อมมีผลผูกพันต่อผู้ที่มีคำเสนอ หากคำเสนอบ่งระยะเวลาให้ทำคำ
เสนอ ผู้ทำคำเสนอจะถอนคำเสนอภายในระยะเวลาที่บ่งไว้ไม่ได้ หากคำเสนอไปยังผู้
ซึ่งอยู่ห่างกันโดยระยะทางโดยไม่ได้บ่งระยะเวลาให้ทำคำเสนอ ผู้ทำคำเสนอจะถอน
คำเสนอของตนระหว่างที่ผู้รับคำเสนอได้รับคำเสนอจนถึงระยะเวลาสิ้นสุดแห่งคำ
เสนอหาได้ไม่ ด้วยเหตุที่คำเสนอมีผลทางกฎหมายดังกล่าวข้างต้น กล่าวคือ เป็นบ่อ
เกิดของสัญญาการพิจารณาว่าเป็นเอกสารสิทธิหรือไม่ ต้องพิจารณาขณะที่มีการ
ปลอมแปลงเอกสาร มิได้พิจารณาผลของการปลอมแปลง เมื่อมีการปลอมคำเสนอ
แล้ว ไม่ต้องพิจารณาว่าผู้สนองตอบรับคำเสนอ ก่อให้เกิดสัญญาหรือไม่ ทั้งนี้ เพราะ
การเกิดสัญญาหรือไม่เป็นผลจากการใช้เอกสารปลอมดังกล่าว ซึ่งต้องพิจารณาแยก
ต่างหากจากกัน มิใช่ว่าเมื่อมีการปลอมคำเสนอ หากผู้รับคำเสนอสนองตอบคำเสนอ
เกิดเป็นสัญญาขึ้น กับกรณีที่ผู้รับคำเสนอปฏิเสธคำเสนอโดยไม่สนองตอบ ไม่ก่อให้เกิด
เกิดสัญญาขึ้นจะมีผลแตกต่างกัน การที่จำเลยปลอมคำขอใช้บริการบัตรเครดิตด่วนซึ่ง
ถือได้ว่าเป็นคำเสนออย่างหนึ่ง หากธนาคารอนุมัติตามคำขอดังกล่าว ยังฟังว่าใบ
คำขอซึ่งเป็นคำเสนอดังกล่าวมิใช่เอกสารสิทธิ ก็จะขัดต่อผลทางกฎหมายตาม
ป.พ.พ. ดังกล่าว เพื่อให้เห็นชัดจึงขอยกอุทธรณ์ เช่น จำเลยปลอมสัญญากู้ยืมเงิน
500 บาท กับจำเลยปลอมคำเสนอขายที่ดินที่มีราคาแท้จริง 2,000,000 บาท แต่
เสนอขายเพียง 200,000 บาท ผู้รับคำเสนอเห็นว่าราคาถูกจึงสนองรับคำเสนอแต่
เจ้าของที่ดินไม่ขาย ผู้รับคำเสนอจึงฟ้องบังคับคดี ศาลเชื่อว่าเจ้าของที่ดินทำคำเสนอ
จริง จึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา พิพากษาให้เจ้าของที่ดินโอนขายที่ดินให้ผู้รับคำเสนอ เช่น
นี้ จะเห็นได้ว่าการปลอมคำเสนอมิได้มีผลด้อยไปกว่าการปลอมสัญญากู้ยืมแต่อย่าง
ใด ด้วยเหตุนี้คำเสนอเป็นเอกสารสิทธิชนิดหนึ่งเพราะก่อให้เกิดสัญญาขึ้นได้ เมื่อมี
การปลอมคำเสนอจึงเป็นการปลอมเอกสารสิทธิ ศิริชัย วัฒนโยธิน